
最新教师招聘考试教育综合知识（教育法律法规）题库及答案

教育法律法规概述

一、单项选择题

1. ()是政策体系中的最高层次，体现最根本、最长远利益的政策。
 - A. 总政策
 - B. 基本政策
 - C. 具体政策
 - D. 鼓励性政策
2. 学生的社会地位属于学生的()问题。
 - A. 法律
 - B. 权利
 - C. 责任
 - D. 义务
3. 我国的教育基本法是()
 - A. 《中华人民共和国宪法》
 - B. 《中华人民共和国教育法》
 - C. 《中华人民共和国高等教育法》
 - D. 《中华人民共和国义务教育法》
4. 在合作办学中，委托培养劳动用工和教师聘任等方面发生的法律责任属于()
 - A. 刑事法律责任
 - B. 民事法律责任
 - C. 行政法律责任
 - D. 行政和刑事法律责任
5. 根据法律法规创制方式和表达方式的不同，我国的教育法规可分为()
 - A. 实体法和程序法
 - B. 成文法和不成文法
 - C. 根本法和普通法
 - D. 一般法和特殊法

-
6. 颁布《中华人民共和国教育法》的国家机关是()
- A. 全国人民代表大会常务委员会
B. 国务院
C. 全国人民代表大会
D. 教育部
7. 根据政策内容和层次的不同, 可将教育政策分为()
- A. 总政策、基本政策和具体政策
B. 全局性政策和区域性政策
C. 政党的政策、国家的政策和社会团体的政策
D. 鼓励性政策和限制性政策
8. 《中华人民共和国义务教育法》属于()
- A. 教育行政法规
B. 教育基本法
C. 教育单行法律
D. 教育规章
9. 教育行政法规一般有三种形式, 即()
- A. 通知、办法、规则
B. 条例、办法、规定
C. 条例、命令、规则
D. 通知、命令、规定
10. ()是教育法律关系产生、变更和消灭的根据。
- A. 法律事实 B. 法律规范
C. 法律条文 D. 法律责任
11. ()标准是评价教育政策的首要标准。
- A. 效益
B. 效率
C. 教育政策回应度
D. 发展性
12. ()是教育司法活动的灵魂和生命。
- A. 公正准确
B. 合法合理
C. 及时高效
D. 教育与保护
13. 下列选项中, 哪项不是最基本、最重要的教育政策()

-
- A. 教育体制政策
B. 教育经费政策
C. 课程与教学政策
D. 教师教育政策
14. 教育法律救济的根本目的是()
A. 避免损害
B. 避免纠纷
C. 补救受害者的合法权益
D. 获得赔偿
15. 某区属小学和中学和该区教育局之间的法律关系属于()
A. 教育外部的法律关系
B. 隶属型教育法律关系
C. 平权型教育法律关系
D. 绝对法律关系
16. 教师申诉制度是一项专门保护教师()的法律制度。
A. 权益
B. 权利
C. 利益
D. 权力
17. 教育法律法规是以()保证实施的行为准则。
A. 社会规范
B. 国家强制力
C. 党的领导
D. 社会主义价值观
18. ()是根据党或国家的总政策、总任务而制定的，体现了政党或国家对一定历史时期教育工作的基本要求。
A. 教育政策
B. 教育法规
C. 教育方针
D. 教育路线
19. 教师申诉制度是我国《教师法》规定的一项救济制度，以下不属于该项制度特点的是()
A. 是一项正式的法律救济制度
B. 是一项专门性的申诉制度
C. 是一项行政性的申诉制度

D. 是一项民事的申诉制度

20. 王某在某县中学担任英语老师期间通过了研究生入学考试，学校以英语老师不足为由不批准王某在职学习。王某欲以剥夺其参加进修的权利为由提起申诉，受理申诉的机构应当是()

- A. 当地县教育局
- B. 当地县人民政府
- C. 地市教育局
- D. 省教育厅

21. 教育法律关系是一种()关系。

- A. 权利义务
- B. 规范
- C. 合同
- D. 社会契约

22. 下列不属于教育单行法律的是()

- A. 《中华人民共和国义务教育法》
- B. 《中华人民共和国教师法》
- C. 《中华人民共和国职业教育法》
- D. 《中华人民共和国教育法》

23. ()是教育法律救济的前提。

- A. 纠纷的存在
- B. 损害的发生
- C. 补救受害者的合法权益
- D. 侵权行为的发生

24. 在教师申诉的程序中，教育行政部门应当在接到申诉书的次日起()日内，做出处理。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

25. 依据政策所起作用的角度，教育政策可分为()

- A. 政党的教育政策、国家的教育政策和社会团体的教育政策
- B. 鼓励性政策和限制性政策
- C. 总政策、基本政策、具体政策
- D. 全局性政策和区域性政策

26. 在教育法规实施中，作为准绳的是()

- A. 法律事实

- B. 法律规范
- C. 教育规律
- D. 教育方针

27. 把教育法律关系分为调整性教育法律关系和保护性教育法律关系的依据是()

- A. 主体之间关系的类型
- B. 教育法律关系主体的社会角色不同
- C. 教育法律规范的职能
- D. 教育法律关系的层次结构

28. 一般而言, 教育强制措施主要是采用()等行政处分, 或由司法机关做出裁判。

- A. 警告、记过、降级、撤职
- B. 警告、严重警告、记过、降级
- C. 警告、记过、降级、停薪留职
- D. 通报批评、警告、记过、降级

29. 教育法规中确立的有关教育管理体制、办学体制、教育基本制度和原则等, 必须符合()

- A. 儿童身心发展规律
- B. 我国基本国情
- C. 《中华人民共和国宪法》
- D. 教育内在规律

30. 在教育行政诉讼中, 对于当事人的起诉, 人民法院经审查, 应当在接到起诉状之 Et 起()日内立案或裁定不予受理, 当事人对不予受理的裁定不服, 可以提起上诉。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 10

31. 实施教育行政处罚的机关, 除法律、法规另有规定的外, 必须是()级以上人民政府的教育行政部门。

- A. 省
- B. 市
- C. 县
- D. 乡镇

32. 教育领域中主要运用的法律救济方式不包括()

- A. 行政复议
- B. 刑事诉讼
- C. 民事诉讼

D. 行政赔偿

33. 教育行政复议的书面形式申请应在()13 内提出复议申请书。

A. 10

B. 30

C. 50

D. 60

34. 国家教育法规()地方教育法规。

A. 相当于

B. 优先于

C. 服从于

D. 指导

35. 教育法律关系依据不同的标准可以分为不同的类型。按照教育法律关系中各主体的社会角色的不同,可分为()

A. 隶属型教育法律关系和平权型教育法律关系

B. 教育内部的法律关系和教育外部的法律关系

C. 绝对教育法律关系和相对教育法律关系

D. 权利主体教育法律关系和义务主体教育法律关系

36. 根据我国《宪法》的规定,国务院有权制定和发布()

A. 教育法律

B. 教育行政法规

C. 教育政府规章

D. 教育单行条例

37. 基础教育管理权属于()

A. 学校

B. 地方

C. 中央

D. 家庭

38. 教育政策和法规的基本功能是()

A. 保障功能 B. 规范功能 C. 管理功能 D.

激励功能

39. 在教育法律关系中,学生是教育法律关系的()

A. 主体

B. 被监护人

C. 公民

D. 未成年人

40. 教师与学生之间的教育法律关系属于()的法律关系。

A. 隶属型

B. 平权型

C. 调整性

D. 保护性

41. 下列不属于学校教育法律关系内容的是()

A. 学校与政府

B. 学校与社会

C. 学校与教师

D. 学校与家长

42. 在通过其他途径都不能获得满意的救济时, 可以通过()渠道获得充分的补救。

A. 校内调解

B. 教育仲裁

C. 诉讼救济

D. 行政救济

43. 在我国的教育管理实践中, 学校对教师的行政处分决定以及对学生的处分决定, 教师或学生如果不服的, 无法通过()方式获得救济。

A. 教育行政复议

B. 教育申诉

C. 民事诉讼

D. 行政诉讼

44. 学校之间签订的协作合同, 经过协商后修改某些法定义务或履行期限及条件等。这属于()

A. 教育法律关系主体的变更

B. 教育法律关系客体的变更

C. 教育法律关系内容的变更

D. 教育法律关系没有变更

45. ()是教育法律关系主体因实施了违反教育法的行为, 依照有关法律、法规的规定应当承担的带有强制性的法律后果。

A. 教育法律关系

B. 教育法律责任

C. 教育法律规范

D. 教育法律义务

46. 法律责任人人必须承担，任何违法者不得逃避或拒不承担。这体现了()

A. 责任的法律规定性

B. 责任的国家强制性

C. 责任的专权追究性

D. 归责的特定性

47. 依照法律规定应承担的民事法律责任，是一种以()为主要内容的责任。

A. 人身自由

B. 人格尊严

C. 人身安全

D. 财产

48. 学生、教师、学校的合法权益受到侵害时，通过一定的手段或途径，请求政府实行强制性手段。这种方法或途径被称为()

A. 教育法律救济

B. 教育援助

C. 教育保护

D. 教育申诉

49. 下列选项中，不属于教育法律关系的构成要素的是()

A. 主体

B. 客体

C. 内容

D. 形式

50. 依据我国相关法律，下列有可能成为行政诉讼被告的是()

A. 某教育局局长

B. 某市市长

C. 某市公安局

D. 某乡镇党委书记

51. 根据我国教育法规体系的横向结构，下列选项中属于基础教育法的是()

A. 《中华人民共和国义务教育法》 B. 《中华人民共和国高等教育法》 C. 《中

华人民共和国教育法》 D. 《中华人民共和国职业教育法》

52. 修改《中华人民共和国宪法》有关教育条款的权限属于()

A. 全国人民代表大会

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 国务院

D. 教育部

53. 我国教育政策的制定机关不包括下列哪项()

A. 中央委员会

B. 全国人民代表大会

C. 地方各级人民政府

D. 政协

54. 教育行政法律关系的基本特征是()

A. 平等性

B. 双边性

C. 有偿性

D. 隶属性

二、材料分析题

某校学生马超学习成绩不好，守纪情况也差。一天，他在教学楼内玩球，故意将一个价值 300 元的吊灯打坏，学校在查明事实经过后，依据学校有关“损坏公物要赔偿和罚款”的规章制度，对马超做出三点处理决定：一是给予警告处分；二是照价赔偿吊灯；三是罚款 300 元。对此，学校、教师、学生及家长均未感到不妥当。该校在全校师生大会上以此事为材料，大谈依法治校、从严治校的重要性。

对此做法，你认为是否妥当？为什么？

参考答案

一、单项选择题

1. A 【解析】在教育政策中，总政策是其最高层次，体现最根本、最长远的利益。

2. B 【解析】学生的社会地位是指他们作为社会成员应具有的主体地位。青少年、儿童是未来社会的主人，有着独立的社会地位，并依法享受各项社会权利。所以，学生的社会地位属于学生的权利问题。

3. B 【解析】教育基本法律是由全国人民代表大会制定，调整教育内部、外部相互关系的基本法律准则。我国的教育基本法律是 1995 年第八届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国教育法》。

4. B 【解析】从当前法律实践看，学校及其他教育机构承担的民事责任主要是违约民事责任。此外，学校及其他教育机构作为法人，会经常参与各种民事活动，如合作办学、委托培养、有偿服务、知识产权转让、劳动用工、教师聘任等，往往要与其他主体签订各种合同，发生各种民事性质的法律责任。在出现法律纠纷时，以要求追究违反合同的民事责任，请求民事赔偿。所以答案选 B 项。

5. B 【解析】依据教育法规创制方式和表达方式的不同，可分为成文法和不成文法。

6. C 【解析】《中华人民共和国教育法》是我国的教育基本法，由全国人民代表大会制定，调整教育内部、外部相互关系的基本法律准则，对整个教育全局起宏观调控作用。

7. A 【解析】略。

8.C【解析】《中华人民共和国义务教育法》是规定义务教育方面的规范性文件，所以属于教育单行法律，是由全国人民代表大会常务委员会制定的。

9.B【解析】教育行政法规的名称一般有三种：条例、规定、办法或细则。

10.A【解析】教育法律关系的产生、变更和消灭是由一定的客观情况的出现而引起的。通常把能够引起法律关系发生、变更和消灭的客观情况称之为法律事实。法律事实是教育法律关系产生、变更和消灭的根据。

11.D【解析】制定和颁布教育政策，目的就是促进教育的发展。所以，发展性标准是评价教育政策的首要标准。

12.A【解析】司法机关肩负着维护国家教育法制、保护人民教育权利的神圣职责，代表着社会公平和正义。因此，公正准确是教育司法活动的灵魂和生命。

13.D【解析】在教育政策体系中，最重要、最基本的教育政策有教育体制政策、教育质量政策、教育经费政策、教育人事政策、课程与教学政策、学制政策。

14.C【解析】教育法律救济的目的在于补救相对人受损害的合法权益，为其合法权益提供法律保护。

15.B【解析】隶属型教育法律关系是以教育管理部门为核心，向外辐射，与其他主体之间形成的教育法律关系。隶属型教育法律关系通常是指教育行政法律关系。

16.A【解析】教师申诉制度是指教师在其合法权益受到侵犯时，依照法律、法规的规定，向主管的行政机关申诉理由，请求处理的制度。

17.B【解析】教育法规是由国家制定或认可，并以国家强制力保证实施的行为规则。

18.A【解析】教育政策是一个政党和国家为实现一定历史时期的教育发展目标和任务，依据党和国家在一定历史时期的基本任务、基本方针而制定的关于教育的行动准则。

19.D【解析】(1)教师申诉制度是一项法定的申诉制度。这种法定性，使教师申诉程序具有了法律的确定性和严肃性。(2)教师申诉制度是一项专门性的权利救济制度。它是为教师这一特定的专业人员设立的，只能由教师或其代理人提出。(3)教师申诉制度是行政性的申诉制度。它是由行政机关依法对教师申诉，在其行使职权范围内做出行政处理的制度。其行政处理决定具有行政法的效力。

20.A【解析】当教师在其合法权益受到损害时，应该向主管学校的教育行政机关提出申诉，因此需要向当地县教育局提出申诉。

21.A【解析】教育法律关系是教育法律规范在调整人们有关教育活动的行为过程中形成的权利和义务关系，是一种特殊的社会关系。

22.D【解析】教育单行法律是规定教育领域某一方面具体问题的规范性文件，其效力低于我国《宪法》和教育基本法。而D项《中华人民共和国教育法》是教育基本法。

23.B【解析】任何法律上的救济;都是因为发生了侵权损害，无侵权损害即无所谓救济。即使发生了侵权行为但没有造成损害，也不存在救济问题。因此，损害的发生是教育法律救济的前提。

24.D【解析】略。

25.B【解析】A项是依据制定政策主体的不同而划分;C项是依据政策内容与层次的不同而划分;D项是依据政策效力范围的角度而划分。因此，B项符合题意。

26.B【解析】法律规范是教育法规实施的准绳。

27.C【解析】根据教育法律规范的职能，可将教育法律关系分为调整性教育法律关系和保护性教育法律关系。

28.A【解析】行政处分是由国家机关或企事业单位对其所属人员予以的惩戒措施，包括警告、记过、记大过、降级、降职、撤职等。行政处分有时也称纪律处分。

29.D【解析】只有依据教育的内在规律来确立有关的教育管理体制、办学体制等，才能更好地发展教育。

30.C【解析】略。 31.C【解析】略。

32.B【解析】在教育领域中主要的法律救济方式有教师申诉制度、受教育者申诉制度、行政复议、行政诉讼、行政赔偿和民事诉讼。

33.D【解析】略。

34. B【解析】地方性法规是地方国家权力机关制定的规范性文件的专称。制定地方性教育法规，须报全国人大常委会备案。地方性教育法规只在该行政区域内有效，不得同宪法、法律和国家教育行政法规相抵触。因此，国家教育法规优先于地方教育法规。

35. B【解析】略。

36. B【解析】法律由全国人民代表大会及其常委会制定；行政法规由国务院制定；政府规章由省、自治区、直辖市的人民政府制定；单行条例由民族自治地方的人民代表大会制定。所以答案选 B 项。

37. B【解析】1985～1992 年，我国进行了又一轮的教育行政体制改革，实行基础教育由地方负责、分级管理的原则，基础教育管理权属于地方。

38. A【解析】教育政策、法规的功能包括保障功能、规范功能、制约功能、管理功能、激励功能。其中，保障功能是教育政策、法规的基本功能。

39. A【解析】教育法律关系的主体是指教育法律关系的参加者，也就是在具体的教育法律关系中享有权利并承担义务的人和组织。我国教育法律关系的主体可分为三类：公民(自然人)、机构和组织(法人)、国家。教育法律关系中最重要法律主体是学生与教师。

40. B【解析】平权型的教育法律关系是两个具有平等法律地位的教育关系主体之间产生的教育法律关系，通常视为教育民事法律关系。教师与学生之间属于平权型的教育法律关系。

41. D【解析】学校教育法律关系的内容包括学校与政府、学校与社会、学校与教师、学校与学生，不包括学校与家长。

42. C【解析】诉讼救济，也叫司法救济，是指相对人就特定的侵权行为向人民法院提起诉讼寻求法律救济的途径。这一渠道使相对人在通过其他途径都不能获得满意的救济时，可以得到充分的补救。

43. A【解析】教师或者学生对学校的行政处分不服的，不可以通过教育行政复议的方式获得救济，可以通过教育申诉制度进行申诉，如果还是没有得到恰当的处理，可以通过诉讼救济的渠道保护自己的合法权益。而教育行政复议的申请人只能是教育行政管理相对人，被申请人只能是做出具体行政行为的行政机关，学校不属于行政机关。

44. C【解析】教育法律关系的变更，是指法律关系构成要素的变更，即主体、客体、内容的变更。内容的变更是指权利、义务的变更。

45. B【解析】题干所述为教育法律责任的概念。

46. B【解析】法律责任具有普遍的约束力，是维护社会正常秩序的有力手段，人人必须承担，任何违法者不得逃避或拒不承担。这是责任的国家强制性的表现。

47. D【解析】教育法的民事法律责任是教育法律关系主体违反教育法律、法规，破坏了平等主体之间正常的财产关系或人身关系，依照法律规定应承担的民事法律责任，是一种以财产为主要内容的责任。

48. A【解析】教育法律救济是指教育法律关系主体的合法权益受到侵犯并造成损害时，获得恢复和补救的法律制度。

49. D【解析】教育法律关系的构成要素有主体、客体和内容，三者相互制约、缺一不可，其中任何一个要素的改变，都会导致原有法律关系的变更。

50. C【解析】在行政诉讼中，被告始终是行政机关，原告始终是公民、法人或其他组织。教育局长、市长、乡镇党委书记都是个人，不是政府机关，他们是教育局、市政府、乡镇政府的法定代表人。

51. A【解析】根据我国教育法规体系的横向结构，A 项是基础教育法；B 项是高等教育法；C 项是教育基本法；D 项是职业教育法。

52. A【解析】我国《宪法》由国家最高权力机关(全国人民代表大会)制定，具有最高的法律地位和法律效力。

53. D【解析】我国政协的主要职能是政治协商、参政议政和民主监督，没有制定教育政策的权力。

54. D【解析】隶属型教育法律关系通常是指教育行政法律关系，因此，教育行政法律关系的基本特征是隶属性。

二、材料分析题(答案要点)

(1) 学校对马超的处理意见中，一、二条是合法的，但第三条对学生处以罚款是一种典型的违法行为。

(2) 行政制裁分为行政处分和行政处罚两个方面，实施的单位有明确要求。行政处分是一种内部行政法律行为，是隶属关系之间的双方，由上对下实行的，如医院对医生、学校对教师和学生等。处分的类别有警告、严重警告、记过、开除、免职等。行政处罚是一种外部行政法律行为，具有公共行政意义，由特定行政机关实行如治安机关进

行的，包括拘留、劳动教养、罚款、没收财产等。罚款是行政处罚，只有国家的特定行政机关才有行政处罚权。学校不是行政机关，对学生予以罚款没有任何法律依据，

第一节 我国主要教育法律法规解读

一、单项选择题

1. 规定“国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展”内容的是()
A. 《中华人民共和国宪法》
B. 《中共中央关于教育体制改革的决定》
C. 《中华人民共和国教育法》
D. 《中华人民共和国未成年人保护法》
2. 我国实行()年义务教育制度。
A. 七
B. 八
C. 九
D. 十
3. “中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。”这一规定始出于()
A. 《中华人民共和国义务教育法》 B. 《中华人民共和国教育法》 C. 《中华人民共和国教师法》 D. 《中华人民共和国宪法》
4. 下列法律中含有规定我国学生法律地位条款的是()
A. 《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》
B. 《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国教师法》
C. 《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民法》
D. 《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》
5. 《中华人民共和国教育法》自()起施行。
A. 1994 年 1 月 1 日
B. 1995 年 1 月 1 日
C. 1994 年 9 月 1 日
D. 1995 年 9 月 1 日
6. 《中华人民共和国教育法》第十条规定：“国家根据各少数民族的特点和需要，帮助各少数民族地区发展教育事业。国家扶持边远贫困地区发展教育事业。国家扶持和发展残疾人教育事业。”这体现了《中华人民共和国教育法》的()原则。
A. 方向性

B. 平等性

C. 公益性

D. 全面性

7. 实施义务教育，不收()

A. 学费、书费

B. 学费、杂费

C. 书费、杂费

D. 学费、书费、杂费

8. 县级以上地方人民政府根据需要设置相应的实施特殊教育的学校(班)，对视力残疾、听力语言残疾和()的适龄儿童、少年实施义务教育。

A. 肢体残疾

B. 心理异常

C. 特殊疾病

D. 智力残疾

9. 教师赵某违反学校管理制度被校长在全校教师会议上点名批评，赵某的丈夫王某听说后，不辨是非，在校长下班的路上将其打成重伤，情节严重。依法应对王某追究()

A. 违宪责任

B. 行政责任

C. 刑事责任

D. 一般责任

10. 取得初级中学教师资格，应当具备()

A. 中等师范学校毕业及其以上学历

B. 高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历

C. 高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历

D. 研究生或者大学本科以上学历

11. “为了发展教育事业，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据宪法，制定本法”，此处的本法指()

A. 《中华人民共和国教育法》

B. 《中华人民共和国教师法》

C. 《教师资格证条例》

D. 《中华人民共和国义务教育法》

12. 《中华人民共和国义务教育法》规定，有下列情形之一的，依照有关法律、行政法规的规定予以处罚的是()

①胁迫或者诱骗应当接受义务教育的适龄儿童、少年失学、辍学的

②非法招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年的

③出版未经依法审定的教科书的

④教科书循环使用的

A. ①②

B. ③④

C. ①②③

D. ①②③④

13. 《中华人民共和国义务教育法》规定由()确定义务教育的教学制度、教学内容和课程设置。

A. 省级教育主管部门

B. 市级教育主管部门

C. 国务院教育行政部门

D. 学校

14. 当地基层人民政府或者学校最迟在新学年始业前()天, 将入学通知发给其父母或者监护人。

A. 五

B. 十

C. 十五

D. 二十

15. 我国教育督导机构分为()

A. 三个等级

B. 四个等级

C. 两个等级

D. 五个等级

16. 县级人民政府教育行政部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量, 组织校长、教师的(), 加强对薄弱学校的建设。

A. 学习和培训

B. 沟通和合作

C. 培训和流动

D. 交流和互访

17. 义务教育实行_____领导, 省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施, _____为管理体制。()

A. 国务院县级人民政府

B. 国务院学校

C. 教育部县教育局

D. 教育部学校

18. 某寄宿学校派车接送学生，途中有学生提出要上厕所，司机在路边停车 5 分钟，5 分钟过后，司机没有清点人数就将车开走。学生王某从厕所出来发现车已经开走，急忙追赶。在追赶过程中摔倒在地，将门牙跌落三颗。王某的伤害应由()承担责任。

A. 司机

B. 某寄宿学校

C. 司机和某寄宿学校共同

D. 司机和王某共同

19. 教师资格考试科目、标准和考试大纲由()审定。

A. 国务院

B. 国务院教育行政部门

C. 全国人民代表大会

D. 各省、自治区、直辖市人民政府

20. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究()

A. 民事责任

B. 刑事责任

C. 一般责任

D. 行政责任

21. 对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育，所需经费由()予以保障。

A. 人民政府

B. 未成年人父母

C. 未成年人自己

D. 未成年人所在学校

22. 收留夜不归宿的未成年人的，应当征得其父母或者其他监护人的同意，或者在()小时之内及时通知其父母或者其他监护人。

A. 12

B. 18

C. 24

D. 20

23. 根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，实施义务教育的公办学校实行()

A. 党支部领导下的校长分工负责制

B. 校长负责制

C. 教职工代表大会负责制

D. 校务委员会负责制

24. 下列关于《中华人民共和国教育法》的立法宗旨的说法，不正确的是()

A. 发展基础教育

B. 促进社会主义物质文明建设

C. 发展社会主义文化

D. 促进社会主义精神文明建设

25. 特殊教育老师享有()津贴。

A. 特殊奉献补助

B. 特殊岗位补助

C. 艰苦贫困地区补助

D. 生活补助

26. ()主管本行政区域内的民办教育工作。

A. 县级以上地方人民政府

B. 县级以上地方各级人民政府教育行政部门

C. 省、自治区、直辖市人民政府

D. 省、自治区、直辖市各级人民政府教育行政部门

27. 以下关于义务教育的表述，正确的是()

A. 国家收取学费，不收取杂费

B. 适龄儿童、少年必须考试才能入学

C. 县级以上人民政府教育行政部门具体负责义务教育实施工作

D. 适龄儿童接受义务教育的年龄最早为 7 岁

28. 聘任或任命教师担任职务应当有一定的任期，每一任期一般为()

A. 三年

B. 三至五年

C. 五年

D. 十年

29. 国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育的教育财政拨款的增长比例应当()财政经常性收入的增长比例。

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 无关于

-
30. 义务教育阶段的教科书审定办法是由()规定。
- A. 地方人民政府
 - B. 地方人民政府教育行政部门
 - C. 国务院
 - D. 国务院教育行政部门
31. 《中华人民共和国教师法》是为了(), 建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍, 促进社会主义教育事业的发展而制定的。
- A. 规范教师的执业行为
 - B. 明确教师的行动规范
 - C. 确保教育事业的发展
 - D. 保障教师的合法权益
32. ()主管全国的教师工作。
- A. 国务院教育行政部门
 - B. 全国人民代表大会
 - C. 全国人大常委会
 - D. 国务院
33. 参加教师资格考试有作弊行为的, 其考试成绩作废, ()年内不得再次参加教师资格考试。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
34. 根据有关规定, 实施义务教育的普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年()
- A. 单独设班
 - B. 随班就读
 - C. 混合编班
 - D. 均分到班
35. 学校应当逐步实行教师()
- A. 终身制
 - B. 聘任制
 - C. 签约制
 - D. 合同制
36. 《中华人民共和国教师法》规定对教师的政治思想、业务水平等进行考核的部门是()
- A. 当地教育行政部门

B. 学校或者其他教育机构

C. 当地政府部门

D. 国务院教育行政部门

37. 美惠子是一位具有日本国籍的公民，她若是在中国的教育机构从事教育工作，她不能担任的职务是()

A. 任课教师

B. 教学辅导人员

C. 学校校长

D. 班主任

38. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定，国家、社会、学校、家庭应当教育和帮助未成年人运用()维护自己的合法权益。

A. 法律手段

B. 强制手段

C. 自力救济手段

D. 上访

39. 《中华人民共和国教育法》对教育在宗教方面是如何规定的()

A. 国家实行教育与宗教相分离

B. 国家实行教育与宗教相结合

C. 国家教育与宗教无关

D. 国家实行教育与宗教相辅相成

40. 教师体罚学生而引起人身赔偿诉讼，在把谁确定为被告的问题上，下列说法正确的是()

A. 直接实施侵权行为的教师应作为被告

B. 教师实施的行为是职务行为，应由所在学校作为被告，老师不参与诉讼

C. 学生受到体罚，说明学校未尽到保护责任，与实施体罚行为的教师形成连带责任，应作为共同被告

D. 应由学校作为被告，教师以第三方的身份参与诉讼

41. 中小学教师资格由()认定。 A. 县级以上地方人民政府教育行政部门

B. 省、自治区、直辖市以上地方人民政府教育行政部门

C. 全国人民代表大会

D. 国务院

42. “受到剥夺政治权利或因故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的”，其教师资格将()

A. 给予撤销

B. 宣告作废

-
- C. 永久丧失
D. 公告无效
43. 实施教师聘任制的步骤、办法由()规定。
- A. 所在学校
B. 当地教育局
C. 国务院
D. 国务院教育行政部门
44. 处理学生伤害事故应该遵循()的原则。
- A. 准确、完整
B. 及时、适当
C. 真实、公平
D. 依法、客观公正、合理适当
45. 根据《中华人民共和国教育法》的规定, 学校及其他教育机构的基本教学语言文字是()
- A. 地区方言
B. 文字
C. 汉语言文字
D. 普通话
46. 各级人民政府及其有关部门依法维护学校周边秩序, 保护学生、教师、学校的合法权益, 为学校提供()
- A. 制度保障
B. 安全保障
C. 经费保障
D. 政策保护
47. 我国实施义务教育的目的是()
- A. 扩大教育规模, 赶上发达国家
B. 提高民族素质, 快出人才, 出好人才
C. 普及基础教育
D. 延缓就业, 减轻社会就业压力
48. 义务教育的重点和难点在()
- A. 城镇
B. 大城市
C. 山区
D. 农村
49. 下列选项中, 不是教师考核内容的是()

-
- A. 政治思想
 - B. 学生评价
 - C. 业务水平
 - D. 工作态度

50. 我国《教育法》中所说的“学校和其他教育机构”中的“其他教育机构”是指经主管机关批准或登记注册的()

- A. 学历性教育机构
- B. 培训机构或学校
- C. 非学历性教育机构
- D. 文化补习教育机构

51. 教师资格证书适用的地域范围是()

- A. 在全国范围内适用
- B. 只在本地区适用
- C. 只在本校适用
- D. 在外国也适用

52. 杨某的父母白天经商，晚上打牌，对其缺少管教，致使杨某染有不良行为。初二期末考试成绩，杨某名列最后一名，其父母认为杨某没出息，更加不管，甚至不让其回家。杨某父母的做法违反了下列哪部法律中的规定()

- A. 《中华人民共和国教师法》
- B. 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》
- C. 《中华人民共和国未成年人保护法》
- D. 《中华人民共和国义务教育法》

53. 如果发生未成年人合法权益受到侵犯，()有权予以劝阻、制止或向有关部门提出检举或控告。

- A. 父母或其他监护人
- B. 国家机关
- C. 任何组织或个人
- D. 特定组织和个人

54. 经县级人民政府批准，乡、民族乡、镇的人民政府根据()的原则，可以在本行政区域内集资办学，用于实施义务教育学校的危房改造和修缮、新建校舍，不得挪作他用。

- A. 强制
- B. 完成任务
- C. 自愿、量力
- D. 制定数额

-
55. ()不得重新申请认定教师资格。
- A. 撤销教师资格者
 - B. 丧失教师资格者
 - C. 使用假教师资格证书者
 - D. 受行政处罚者
56. 金某(15 周岁)在课间因小事与同学沈某发生争执, 金某一拳击中沈某头部, 致使沈某倒地, 送医院不治死亡。金某应当负什么责任()
- A. 应负相对刑事责任
 - B. 不应负刑事责任
 - C. 应负完全刑事责任
 - D. 应负刑事责任
57. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定, ()应当在其职责范围内做好未成年人保护工作。
- A. 中央和地方各级国家机关
 - B. 中央国家机关
 - C. 地方各级国家机关
 - D. 市级以上人民政府
58. 未成年人已经完成规定年限的义务教育不再升学的, 政府有关部门和社会团体、企业事业组织应当根据实际情况, 对他们(), 为他们创造劳动就业条件。
- A. 进行职业规划
 - B. 提供就业信息
 - C. 提供劳动实习
 - D. 进行职业教育
59. 预防未成年人犯罪, 立足于(), 从小抓起, 对未成年人的不良行为及时进行预防和矫治。
- A. 教育
 - B. 压制
 - C. 保护
 - D. 教育和保护
60. 国家鼓励()毕业生到中小学或者职业学校任教。
- A. 非师范高等学校
 - B. 师范高等学校
 - C. 普通本科学校
 - D. 重点本科学校
61. 未成年人是指未满()周岁的公民。

- A. 十四
- B. 十六
- C. 十八
- D. 二十

62. “学校应当尊重未成年学生的受教育权，不得随意开除未成年学生。”这是()中规定的。

- A. 《中华人民共和国义务教育法》
- B. 《中华人民共和国未成年人保护法》
- C. 《中华人民共和国宪法》
- D. 《中华人民共和国教育法》

63. 下列选项中，说法错误的是()

- A. 教师是履行教育教学职责的专业人员
- B. 教师的专业化尝试是从建立专门的师范培训机构开始的
- C. 将每年的 9 月 10 日定为教师节是在 1988 年全国人民代表大会常务委员会上确定的
- D. 对于非师范院校毕业或者教师资格考试合格的公民申请认定教师资格的，应当进行面试和试讲

64. 学校、幼儿园、托儿所和公共场所发生突发事件时，应当优先救护()

- A. 校长、园长或所长
- B. 教师
- C. 女教师
- D. 未成年人

65. 国家鼓励教科书()

- A. 由国务院统一发行
- B. 循环使用
- C. 内容尽量丰富复杂
- D. 由国务院统一定价

66. 工矿区、农垦区、林区等组织实施义务教育的行政区划单位，由()规定。

- A. 乡镇人民政府
- B. 县级人民政府
- C. 市级人民政府
- D. 省级人民政府

67. 因身体原因申请免学、缓学的适龄儿童、少年，其父母或者监护人应当附具()以上教育主管部门指定的医疗机构的证明。

- A. 乡级
- B. 县级
- C. 市级

D. 省级

68. 未成年人的父母或者其他监护人，不得让不满()周岁的未成年人脱离监护单独居住。

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

69. 未成年人不满()周岁或者情节特别轻微免于处罚的，可以予以训诫。

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

70. 未成年人因不满()周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人严加管教；在必要的时候，也可以由政府依法收容教养。

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

71. 对于()未成年人犯罪的案件，一律不公开审理。

A. 不满十四周岁

B. 已满十四周岁不满十六周岁

C. 不满十六周岁

D. 已满十六周岁不满十八周岁

72. 国家根据不同地区的经济发展水平和教育普及程度，实施以()后为重点的不同阶段的教育分流。

A. 小学

B. 初中

C. 高中

D. 大学

73. 根据我国法律的相关规定，下列各项有关义务教育的说法中错误的是()

A. 县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校的均衡发展，缩小学校之间办学条件的差距，不得将学校分为重点学校和非重点学校

B. 教师的平均工资水平应当不低于当地公务员的平均工资水平

C. 对违反学校管理制度的学生，学校可采取批评教育、记过、开除等处理方法

D. 学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中

-
74. 《中华人民共和国义务教育法》颁布于()
- A. 1985 年
B. 1986 年
C. 1987 年
D. 1983 年
75. 根据我国《教育法》的相关规定, 下列说法正确的是()
- A. 设立学校及其他教育机构, 必须有必备的办学资金和稳定的经费来源
B. 组织和个人举办学校及其他教育机构的目的一般是为了盈利
C. 学校及其他教育机构不具有民事权利, 学校及其他教育机构兴办的校办产业独立承担民事责任
D. 学校及其他教育机构应遵照学校的有关规定收取费用并公开收费项目
76. 申请教师资格, 普通话水平至少应达到()
- A. 一级甲等
B. 一级乙等
C. 二级甲等
D. 二级乙等
77. 下列不适用《中华人民共和国教育法》的主体是()
- A. 特殊教育儿童
B. 少数民族儿童
C. 孤儿
D. 留学生
78. 根据《学生伤害事故处理办法》的规定, 对于学生伤害事故(纠纷)经调解达成的协议, 一方当事人不履行或者反悔的, 双方可以依法()
- A. 提出申诉
B. 提出复议
C. 提起诉讼
D. 提起上诉
79. 《中华人民共和国教师法》施行于()
- A. 1993 年 10 月 31 日 B. 1994 年 1 月 1 日
C. 1995 年 12 月 12 日 D. 1995 年 9 月 1 日
80. 义务教育阶段的公办学校实行(), 并予以公示。
- A. 入学测试
B. 免试就近入学

C. 双向选择

D. 按能力分班

81. 凡年满周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育。条件不具备的地区儿童，可以推迟到_____周岁。()

A. 七八

B. 七九

C. 六七

D. 六八

82. 小强，男，15岁，初中学生，因涉嫌盗窃被公安机关立案侦查。在侦查过程中，依照我国法律的规定，侦查人员讯问小强时，正确的做法是()

A. 可以通知其父母到场

B. 应当通知其父母到场

C. 应当通知其老师到场

D. 应当通知未成年人保护团体或者妇联的工作人员到场

83. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定，学校应当根据未成年学生身心发展的特点，对他们进行的教育不包括以下哪项()

A. 社会生活指导

B. 心理健康辅导

C. 青春期教育

D. 国际理解教育

84. 《教师资格条例》的制定依据是()

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国教育法》

C. 《中华人民共和国教师法》

D. 《中华人民共和国义务教育法》

85. 根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，教师的平均工资水平应当()当地公务员的平均工资水平。

A. 高于

B. 低于

C. 不高于

D. 不低于

86. 义务教育阶段学校分设重点班和非重点班的，应该由所属()责令限期改正。

A. 县级人民政府

B. 县级人民政府教育行政部门

C. 省级人民政府

D. 省级人民政府教育行政部门

87. 《学生伤害事故处理办法》制定的依据是()和其他相关法律、行政法规及有关规定。

A. 《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》

B. 《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》

C. 《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国未成年人保护法》.

D. 《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》

88. 对使用假教师资格证书的, 一经查实, 按弄虚作假、骗取教师资格处理, ()年内不得申请认定教师资格, 由教育行政部门没收假证书。对变造、买卖教师资格证书的, 依法追究法律责任。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

89. 下列不属于义务教育教师职务制度的是()

A. 初级职务

B. 中级职务

C. 高级职务

D. 特级职务

90. 在少数民族地区和边远贫困地区工作的教师享有()津贴。

A. 特殊岗位补助

B. 生活补助

C. 艰苦贫困地区补助

D. 特殊奉献补助

91. 适龄儿童、少年因为身体状况延迟入学或者休学的, 其父母或者其他法定监护人应当提出申请, 由当地哪个部门批准()

A. 县级人民政府或者市级人民政府教育行政部门

B. 乡镇人民政府或者市级人民政府教育行政部门

C. 乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门

D. 学校

92. 下列各项中, 现行《中华人民共和国义务教育法》没有规定的是: 适龄儿童、少年接受义务教育应当()

A. 免费入学

B. 免试入学

C. 择校入学

D. 就近入学

93. 我国《未成年人保护法》规定了若干保护未成年人的原则，其中不包括()

- A. 尊重未成年人的人格尊严
- B. 促进未成年人全面发展
- C. 适应未成年人身心发展的规律和特点
- D. 教育与保护相结合

94. 《学生伤害事故处理办法》规定，学校对未成年学生()

- A. 不承担安全教育职责
- B. 不承担自救教育职责
- C. 不承担监护职责
- D. 不承担保护职责

95. 下列各项造成学生伤害事故的情形中，学校不需要承担相应责任的是()

A. 学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，未对学生进行相应的安全教育，并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的

B. 学校违反有关规定，组织或者安排未成年学生从事不宜未成年人参加的劳动、体育运动或者其他活动的

C. 学生在校期间突发疾病或者受到伤害，学校发现，但未根据实际情况积极采取相应措施，导致不良后果加重的

D. 学生违反法律法规的规定，违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律，实施按其年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的

96. 在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的情况中，()

- A. 学校行为并无不当的，不承担事故责任
- B. 学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任
- C. 学生或者未成年学生监护人依法承担相应的责任
- D. 学校依法承担相应的责任

97. 下列对义务教育中义务的理解，说法不正确的是()

- A. 国家有开办学校、任用教师、提供教材等便利儿童入学的义务
- B. 儿童及少年在学龄期有入学接受教育的义务
- C. 家长有让子女入学接受教育的义务
- D. 学校有免费提供优质教育服务的义务

98. 教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的()，因材施教，促进学生的充分发展。

- A. 年龄差异
- B. 性格差异
- C. 个体差异

D. 心理差异

99. 未成年人的父母或者其他监护人和学校发现有人教唆、胁迫、引诱未成年人违法犯罪的，应当向()报告。

- A. 未成年人父母
- B. 未成年人所在学校
- C. 人民政府教育行政部门
- D. 公安机关

100. 无民事行为能力人与限制民事行为能力人划分的年龄界限是()

- A. 10 周岁
- B. 14 周岁
- C. 16 周岁
- D. 18 周岁

101. 义务教育法规定，自行实施义务教育的社会组织，应当经()批准。

- A. 地市级人民政府
- B. 县级人民政府
- C. 县级人民政府教育行政部门
- D. 国务院

102. 根据《教师资格条例》的规定，弄虚作假、骗取教师资格的，其教师资格将依法()

- A. 取消
- B. 注销
- C. 吊销
- D. 撤销

103. 对民办学校重大问题拥有决策权的是()

- A. 校长
- B. 教职工代表大会
- C. 学校工会
- D. 学校董事会

104. ()是国家为公民进入教师行业设置的第一道门槛，只有具备法定条件和专业能力，经认定合格的人方可取得相应的任职资格。

- A. 教师资格制度
- B. 教师职务制度
- C. 教师聘任制度
- D. 教师考核制度

105. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2021年)》规定在相当长一段时间内,教育的核心任务是()

- A. 育人为本
- B. 改革创新
- C. 促进公平
- D. 提高质量

二、材料分析题

1. 某学校在“整顿校纪校风”活动中,让各班级自定违反校规处罚制度。某班班主任牛老师率先发动同学制定了这样的“班规”:迟到一次罚10元,不出操罚10元,课上睡觉罚15元,旷课一节罚20元,打架一次罚150元,考试作弊被抓罚250元。这一班规经学校同意“试行”,接着在全校推行,后经学生家长反映到上级教育行政部门被查处。

- (1) 该校的做法是否违法?
- (2) 违法的主体有谁?
- (3) 违反了哪些法律或法律的规定?
- (4) 违法主体应当承担哪些法律责任?

2. 《湖北日报》于2016年3月8日刊登了一封初中生的来信:我们是武汉某大学附中一群初中生。十三四岁、十五六岁的我们,本应无忧无虑、快乐成长,但学校教育却使我们负担沉重、忧虑重重、心情郁闷!现在,学校的教育完全是为着升学考试进行的。说搞素质教育,其实只不过是一块金字招牌而已,甚至成了加重学生负担的借口。请看我们的作息时间:早上7时15分至20分到校(这就意味着我们必须在6时左右起床);每天8节课,偶尔有一节自习课,也总是被占用而上了语文、数学、英语、科学等课(对应中考的主课);每天晚上都有不少家庭作业,一般要做到11时左右;每个周末是休息不成的,因为周日照常上课(但要另外交钱),而周六又有大量家庭作业要做。在这样的重压之下,我们的睡眠严重不足;我们没有正常的休息和娱乐时间;我们没有机会锻炼身体;我们没有机会做我们很想做的课外科学观察等实践活动。

我们知道,学校、老师和家长这样待我们,肯定是一番好心,肯定是希望我们能成才。但是,他们知不知道,在这样的重压之下,在这样的状况中生活和学习,我们真的能够顺利长大成才吗?

- (1) 请用教育法规知识分析这一现象,指出学校的做法是否正确。
- (2) 请你谈谈实施素质教育,应该如何实现学习方式的转变。

3. 某乡集资修建公共图书馆,要求每户都要按份额集资。由于进度缓慢,乡政府便向学校下了一道命令:凡是缴全了集资份额的家庭,其子女可以在学校正常上课;否则,一律要让学生停课回家催家长缴集资款,什么时候缴了才能回校上课。结果,有个学校50多人的教学班只剩下了10多名学生。教师无法正常上课,只好停课一周。

请从法律角度分析这一事件。

参考答案

一、单项选择题

1. A【解析】详见《中华人民共和国宪法》第四十六条规定。
2. C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十八条规定，国家实行九年制义务教育制度。
3. D【解析】《中华人民共和国宪法》第四十六条明确规定，中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。
4. A【解析】《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》包含了规定我国学生法律地位的条款。《中华人民共和国教师法》是为了保证教师的合法权益；《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民法》是为了保护中华人民共和国公民合法权益的法律；《中华人民共和国未成年人保护法》是为了保护未成年人的身心健康，保障未成年人的合法权益；《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》是为了保障未成年人的身心健康，培养未成年人的良好品行，有效地预防未成年人犯罪。
5. D【解析】《中华人民共和国教育法》于 1995 年 3 月 18 日第八届全国人民代表大会第三次会议通过，自 1995 年 9 月 1 日起施行。
6. B【解析】国家帮助少数民族地区、边远贫困地区发展教育事业，扶持和发展残疾人教育事业，体现了国家保障全体公民(不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等)受教育的权利，法律面前人人平等的原则。
7. B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二条规定，实施义务教育不收学费、杂费。
8. D【解析】详见《中华人民共和国义务教育法》第十九条规定。
9. C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十五条规定：“侮辱、殴打教师的，根据不同情况，分别给予行政处分或者行政处罚；造成损害的，责令赔偿损失；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”题干中王某的行为构成犯罪，应依法追究其刑事责任。
10. B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十一条规定，取得初级中学教师、初级职业学校文化、专业课教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历。
11. A【解析】详见《中华人民共和国教育法》第一条规定。
12. C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十一条规定，国家鼓励教科书循环使用。因此④不符合题意。①②③详见《中华人民共和国义务教育法》第五十九条规定。
13. C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十五条规定，国务院教育行政部门根据适龄儿童、少年身心发展的状况和实际情况，确定教学制度、教育内容和课程设置，改革考试制度，并改进高级中等学校招生办法，推进实施素质教育。
14. C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法实施细则》第十一条规定，当地基层人民政府或者其授权的实施义务教育的学校至迟在新学年始业前十五天，将应当接受义务教育的儿童、少年的入学通知发给其父母或者其他监护人。
15. B【解析】我国教育督导机构分为国家、省、地市、县四级。
16. C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十二条规定，县级人民政府教育行政部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量，组织校长、教师的培训和流动，加强对薄弱学校的建设。因此本题选 C 项。
17. A【解析】详见《中华人民共和国义务教育法》第七条规定。
18. B【解析】王某的伤害责任应该由寄宿学校承担，司机虽然也有过错，然而司机和学校签订合同后，司机履行的行为属于公职行为，学校应该承担责任，但学校对司机有追偿权。
19. B【解析】根据《教师资格条例》第九条规定，教师资格考试科目、标准和考试大纲由国务院教育行政部门审定。
20. B【解析】详见《中华人民共和国教育法》第七十三条规定。
21. A【解析】详见《中华人民共和国义务教育法》第二十一条规定。

22.C【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十六条规定，收留夜不归宿的未成年人的，应当征得其父母或者其他监护人的同意，或者在二十四小时内及时通知其父母或者其他监护人、所在学校或者及时向公安机关报告。

23.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十六条规定，学校实行校长负责制。校长应当符合国家规定的任职条件。校长由县级人民政府教育行政部门依法聘任。

24.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第一条规定，为了发展教育事业，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据宪法，制定本法。

25.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十一条规定，特殊教育教师享有特殊岗位补助津贴。

26.B【解析】根据《中华人民共和国民办教育促进法》第八条规定，县级以上地方各级人民政府教育行政部门主管本行政区域内的民办教育工作。

27.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他监护人应当送其入学接受并完成义务教育；实施义务教育，不收学费、杂费；适龄儿童、少年免试入学，地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。

28.B【解析】根据《中学教师职务试行条例》第三条规定，聘任或任命教师担任职务应有一定的任期，每一任期一般为三至五年，可以续聘或连任。

29.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十二条规定，国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育财政拨款的增长比例应当高于财政经常性收入的增长比例。

30.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十九条规定，国家实行教科书审定制度，教科书的审定办法由国务院教育行政部门规定。

31.D【解析】详见《中华人民共和国教师法》第一条规定。

32.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第五条规定，国务院教育行政部门主管全国的教师工作。

33.C【解析】根据《教师资格条例》第二十条规定，参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，3年内不得再次参加教师资格考试。

34.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十九条规定，普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。

35.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十七条规定，学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。

36.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。教育行政部门对教师的考核工作进行指导和监督。

37.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十条规定，学校及其他教育机构的校长或者其他主要行政负责人必须由具有中华人民共和国国籍、在中国境内定居、并具备国家规定任职条件的公民担任，其任免按照国家有关规定办理。因为美惠子是一位具有日本国籍的公民，所以她不能担任校长职务。

38.A【解析】略。

39.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第八条规定，教育活动必须符合国家和社会公共利益。国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。

40.D【解析】教师体罚学生，在学校与学生间构成了特殊侵权损害赔偿，由此引起的人身损害赔偿诉讼，应由学校作为被告。学校和教师之间不形成连带责任，因此教师只能以无独立请求权的第三人身份参与诉讼。教师体罚学生属法人侵权行为，学校作为侵权的法人主体，因其没有尽到监管职责而作为被告参与诉讼。实施体罚的教师，因案件的处理结果同他有法律上的利害关系，只能作为无独立请求权的第三人参与诉讼。

41.A【解析】略。

42.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十四条规定，受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。

43.D【解析】详见《中华人民共和国教师法》第十七条规定。

44.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第三条规定，学生伤害事故应当遵循依法、客观公正、合理适当的原则，及时、妥善地处理。

45.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十二条规定，汉语言文字为学校及其他教育机构的基本教学语言文字。少数民族学生为主的学校及其他教育机构，可以使用本民族或者当地民族通用的语言文字进行教学。

46.B【解析】详见《中华人民共和国义务教育法》第二十三条规定。

47.C【解析】《中华人民共和国义务教育法》是有关实施基础教育的主要法规之一，也是我国普及基础教育的主要法律保障。

48.D【解析】在我国农村由于具体生活条件的限制以及部分地区人们思想的局限，使得达到学龄的儿童总是由于各种原因不能去学校接受义务教育。目前我国义务教育正逐步在农村偏远地区落实，但是还是存在一定的困难，所以说义务教育的重点和难点在农村。

49.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。

50.C【解析】略。

51.A【解析】根据《教师资格条例》第十六条规定，教师资格证书在全国范围内适用。教师资格证书由国务院教育行政部门统一印制。

52.B【解析】详见《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二十条规定。

53.C【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第六条规定，如果未成年人合法权益受到侵犯，任何组织和个人都有权予以劝阻、制止或向有关部门提出检举或控告。

54.C【解析】详见《中华人民共和国教育法》第五十九条规定。

55.B【解析】根据《教师资格条例》实施办法第二十五条规定，丧失教师资格者不得重新申请认定教师资格。

56.A【解析】根据《中华人民共和国刑法》的规定，已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任，即为相对负刑事责任年龄。金某年满 15 周岁，属于限制行为能力人，所以应负相对刑事责任。

57.A【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第七条规定，中央和地方各级国家机关应当在各自的职责范围内做好未成年人保护工作。

58.D【解析】详见《中华人民共和国未成年人保护法》第四十七条规定。

59.D【解析】详见《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二条规定。

60.A【解析】详见《中华人民共和国教师法》第十五条规定。

61.C【解析】我国对未成年人的定义为不满十八周岁的公民。

62.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第十八条规定，学校应当尊重未成年学生受教育的权利，关心、爱护学生，对品行有缺点、学习有困难的学生，应当耐心教育、帮助，不得歧视，不得违反法律和国家规定开除未成年学生。

63.C【解析】1985 年 1 月 21 日，第六届全国人大常委会第九次会议决定，每年 9 月 10 日为教师节。

64.D【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第四十条规定，学校、幼儿园、托儿所和公共场所发生突发事件时，应当优先救护未成年人。

65.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十一条规定，国家鼓励教科书循环使用。

66.D【解析】详见《中华人民共和国义务教育法实施细则》第五条规定。

67.B【解析】详见《中华人民共和国义务教育法实施细则》第十二条规定。

68.C【解析】详见《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十九条规定。

69.B【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十七条规定，未成年人有本法规定严重不良行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安处罚。因不满十四周岁或者情节特别轻微免于处罚的，可以予以训诫。

70.C【解析】详见《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十八条规定。

71.B【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第四十五条规定，对于已满十四周岁不满十六周岁未成年人犯罪的案件，一律不公开审理。已满十六周岁不满十八周岁未成年人犯罪的案件，一般也不公开审理。

72.B【解析】根据《中华人民共和国职业教育法》第十二条规定，国家根据不同地区的经济发展水平和教育普及程度，实施以初中后为重点的不同阶段的教育分流。

73.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除。因此 C 项的说法错误。

74.B【解析】略。

75.A【解析】组织和个人举办学校及其他教育机构的目的一般是公益性的，所以 B 项错误。根据《中华人民共和国教育法》第三十一条规定，学校及其他教育机构在民事活动中依法享有民事权利，学校及其他教育机构兴办的校办产业独立承担民事责任，所以 C 项错误。根据《中华人民共和国教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，所以 D 项错误。根据《中华人民共和国教育法》第二十六条规定，A 项是办学条件之一。

76.D【解析】根据《教师资格条例》实施办法第八条规定，申请认定教师资格者，普通话水平应当达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等以上标准。

77.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第二条规定，在中华人民共和国境内的各级各类教育，适用本法。留学生是留居外国学习或研究的学生，依据的是所在国的有关教育的相关法律。

78.C【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第二十一条规定，对经调解达成的协议，一方当事人不履行或者反悔的，双方可以依法提起诉讼。

79.B【解析】略。

80.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。

81.C【解析】详见《中华人民共和国义务教育法》第十一条规定。

82.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五十六条规定，公安机关、人民检察院讯问未成年犯罪嫌疑人，询问未成年证人、被害人，应当通知监护人到场。

83.D【解析】详见《中华人民共和国未成年人保护法》第十九条规定。

84.C【解析】根据《教师资格条例》第一条规定，为了提高教师素质，加强教师队伍建设，依据《中华人民共和国教师法》，制定本条例。

85.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十一条规定，教师的平均工资水平应当不低于当地公务员的平均工资水平。

86.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第五十七条规定，学校有下列情形之一的，由县级人民政府教育行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

(1)拒绝接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读的；(2)分设重点班和非重点班的；(3)违反本法规定开除学生的；(4)选用未经审定的教科书的。

87.A【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第一条规定，为积极预防、妥善处理在校学生伤害事故，保护学生、学校的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》和其他相关法律、行政法规及有关规定，制定本办法。

88.D【解析】详见《教师资格条例》实施办法第二十七条规定。

89.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十条规定，国家建立统一的义务教育教师职务制度。教师职务分为初级职务、中级职务和高级职务。

90.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十一条规定，在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有艰苦贫困地区补助津贴。

91.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十一条规定，适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。

92.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二条规定，义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费；第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。因此，本题选 C 项。

93.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五条规定，保护未成年人的工作，应当遵循下列原则：(1)尊重未成年人的人格尊严；(2)适应未成年人身心发展的规律和特点；(3)教育与保护相结合。而促进未成年人全面发展是《中华人民共和国未成年人保护法》的立法宗旨。

94.C【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第七条规定，学校对未成年学生不承担监护职责，但法律有规定的或者学校依法接受委托承担相应监护职责的情形除外。

95.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十条规定，学生违反法律法规的规定，违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律，实施按其年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的，应该由学生或者未成年学生监护人依法承担相应的责任。

96.B【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十二条规定，在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的情况中，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任。

97.D【解析】根据我国《义务教育法》的规定，实施义务教育，不收学费、杂费，但没规定学校有免费提供优质服务服务的义务。

98.C【解析】详见《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定。

99.D【解析】详见《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十八条规定。

100.A【解析】无民事行为能力人包括未满 10 周岁的未成年人和完全不能辨认自己行为的精神病人；限制民事行为能力人包括年满十周岁以上的未成年公民和不能完全辨认自己行为的精神病人。因此，10 周岁是无民事行为能力和限制民事行为能力的分界线。

101.C【解析】根据《义务教育法》第十四条规定，自行实施义务教育的，应当经县级人民政府教育行政部门批准。

102.D【解析】详见《教师资格条例》第十九条规定。

103.D【解析】根据《中华人民共和国民办教育促进法》第十九条规定，民办学校应当设立学校理事会、董事会或者其他形式的决策机构。

104.A【解析】教师资格制度是我国公民进入教师行业的第一道门槛。

105.D【解析】《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2021 年)》中提出教育的工作方针是把教育摆在优先发展的战略地位，把育人为本作为教育工作的基本要求，把改革创新作为教育发展的强大动力，把促进公平作为国家基本教育政策，把提高质量作为教育改革发展的核心任务。

二、材料分析题(答案要点)

1. (1)该校的做法是违法的，侵犯了学生的财产权。

(2)违法的主体是该学校。

(3)违反了《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》。

(4)根据《中华人民共和国教育法》第七十八条规定，学校及其他教育机构违反国家有关规定向受教育者收取费用的，由教育行政部门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。根据《中华人民共和国义务教育法》第五十六条规定，学校违反国家规定收取费用的，由县级人民政府教育行政部门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

2. (1)上述现象违反了《中华人民共和国义务教育法》第三十五条和第三十七条的规定。根据《中华人民共和国义务教育法》第三十五条规定，国务院教育行政部门根据适龄儿童、少年身心发展的状况和实际情况，确定教学制度、教育内容和课程设置，改革考试制度，并改进高级中等学校招生办法，推进实施素质教育。学校和教师按照确定的教育内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。第三十七条规定，学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。社会公共文化体育设施应当为学校开展课外活动提供便利。学校的做法是违反教育规律、违反《中华人民共和国义务教育法》的，不利于学生身心的健康发展。

(2)实施素质教育的关键在于实现学习方式的转变。实现学习方式的转变是多方面共同努力的结果。①教师要确立新的教学观念，积极转变教学方式。教师应积极把自己定位为学生学习的组织者、引导者、合作者，视学生为积极的主体。②积极探索新的学习形式，如研究型学习，合作型学习。实行启发式教学，让学生更多地参加社会实践活动。要让学生在教育教学过程中德、智、体、美都能得到健康发展。③教师要积极引导实现学习方式的转变。

3. (1)材料中乡政府的做法是错误的。不缴纳集资款就停止学生上学，剥夺了学生的受教育权，违反了《中华人民共和国义务教育法》的相关规定。

(2)教师的做法也是错误的。因为学生少，而停上其他学生的课，侵犯了这些学生的受教育权，同样违反了《中华人民共和国义务教育法》的相关规定。

教师的权利与义务

一、单项选择题

1. 某县要修水电站，县政府下发文件要求每个公职人员都要参加电站集资。某校领导按照文件要求，在领工资之前，从每位教职工的工资中分别扣除了文件规定上交的集资款。对此，下列说法错误的是()

- A. 校长侵犯了教职工的隐私权
- B. 侵犯了教职工的获取劳动报酬权
- C. 违反了国家要求的不得对学校和教师乱摊派的规定
- D. 侵犯了教职工的个人财产自主权

2. 某学校为追求升学率，将年级成绩最差的三名学生除名。该校侵犯了未成年学生的()

- A. 人格尊严权
- B. 隐私权
- C. 受教育权
- D. 公民权

3. 学校不能对高中生进行()处分。

- A. 警告
- B. 记过
- C. 开除学籍
- D. 送去劳动教养

4. 老师偷看学生的日记、信件，侵犯了学生的()

- A. 受教育权
- B. 人格尊严权
- C. 荣誉权
- D. 隐私权

5. 教师不得对学生进行谩骂，实施体罚、变相体罚或其他侮辱学生的行为。这是由学生的()决定。

- A. 人身自由权
- B. 荣誉权 C.
- 隐私权 D. 人
- 格尊严权

6. 某校一名学生在跑八百米时突然死亡，后查明该生有严重心脏病。学生家长事先将此事告知过该生的班主任，该班主任的行为()

- A. 触犯了刑法
- B. 属于不作为侵权
- C. 侵犯了学生的生命权、身体权和健康权
- D. 没有违法

7. 我国《教师法》规定，教师拥有的权利包括：教育教学权、科学研究权、管理学生权、获取报酬权、民主管理权和()等六项。

- A. 进修培训权
- B. 调查研究权
- C. 参与决策权
- D. 培养学生权

8. 小陈是某中学初三学生。临近中考，学校进行一次摸底考试，并划定了分数线，规定凡低于这个分数的学生都将被班主任“劝退”，不能报名参加当年的中考。考试结果出来后，小陈的名字赫然在被“劝退”之列。小陈的父亲曾找过班主任和学校领导，要求学校准许孩子报名，但被学校拒绝。材料中学校的行为侵害了学生的()

- A. 受教育权
- B. 发展权
- C. 生存权
- D. 知情权

9. 新中国第一部教育法律《中华人民共和国学位条例》的颁布，表明我国()

- A. 拉开了依法治教的序幕
- B. 走上了依法治教的轨道
- C. 对教育的重视
- D. 正式实施科教兴国战略

10. 依法治国的中心环节是()

- A. 有法可依 B. 有法必依
- C. 执法必严 D. 违法必究

11. 依法执教的主体是()

- A. 教育主管部门
- B. 学校
- C. 教师

D. 班主任

12. 地方人民政府对违反我国《教师法》规定，拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的，应当()

A. 责令其限期改正

B. 给予行政处分

C. 依法追究刑事责任

D. 对其处以罚款并责令改正

13. 依法治教方略在教师工作中的具体体现是()

A. 依法执教

B. 依法管理

C. 依法维护自身权利

D. 依法治教

14. ()的颁布，标志着我国开始进入全面依法治教的新时期。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国教育法》

C. 《中华人民共和国教师法》

D. 《中华人民共和国义务教育法》

15. 班主任李老师在教室后边堆放清洁工具的角落旁边设置了一个特殊座位，离其他同学有几排位置的距离，凡是班上调皮和违反课堂纪律的同学就被安排在特殊座位听课。这一做法()

A. 是变相体罚学生的错误方法，侵犯了学生的人格尊严权

B. 是帮助学生改正错误的有效手段

C. 是既保证了学生的受教育权，又履行了教学管理权的有效方法

D. 侵犯了学生的受教育权

16. 学生依法享有的权利中，()是最主要的权利。

A. 受教育权

B. 政治权利

C. 平等权

D. 经济权利

17. 人身权是一种专有权，不能买卖、赠予、继承，但()例外。

A. 姓名权

B. 名称权

C. 肖像权

D. 名誉权

18. 教师没收学生的手机不予归还，侵犯了学生的()

A. 受教育权

B. 财产权

C. 隐私权

D. 著作权

19. 教师体罚学生，对学生身体造成严重伤害的，除要承担一定的行政责任外，还要承担() 责任。

A. 违法

B. 民事

C. 刑事

D. 解聘

20. 下列选项中属于教师进行依法执教的表现的是()

A. 私拆学生信件

B. 对学生进行爱国主义教育

C. 体罚学生

D. 进行有偿家教

21. 学校评定奖学金，小伟成绩非常好，但因跟班主任关系不太好，而被班主任取消资格。该班主任侵犯了小伟的()

A. 健康权

B. 人格尊严权

C. 荣誉权

D. 财产权

22. 下面有关著作权的说法，不正确的是()

A. 只有自己独立完成的、体现了自己的理想、情感、构思和表达方式的文学著作才受我国《著作权法》的保护

B. 著作权人对著作享有发表的权利

C. 任何人未经著作权人许可不得发表其作品

D. 中小学生的作文也是作品，受我国《著作权法》保护

23. 依法治教的重点是() A. 教育法学的教育和研究

B. 教育法律的遵守

C. 各个教育部门按照法定的权利和义务的要求来治理教育，依法指挥、组织、管理、实施、监督、参与教育活动

D. 教育立法

24. 根据《中华人民共和国教师法》规定，教师的医疗待遇()当地国家公务员。

-
- A. 高于
 - B. 不低于或者高于
 - C. 等同于
 - D. 低于

25. 在一定情况下，对个别学生的违法违纪现象，教师可以采用()的手段，以保证教育要求的实现，但不能超越法律的限度。

- A. 打骂
- B. 罚跪
- C. 变相体罚
- D. 惩戒

26. 依法治国的法律前提是()

- A. 有法可依
- B. 有法必依
- C. 执法必严
- D. 违法必究

27. “学校下学年生源锐减，教师严重超编，不愿意上早晚自修和补课的同志可以去其他学校另谋高就。”这种说法违反了()

- A. 《学校管理条例》
- B. 《中华人民共和国教师法》
- C. 《中华人民共和国义务教育法》
- D. 《教师管理条例》

28. 学校可以对教师的()行为进行处分或者解聘。

- A. 组织交班费
- B. 组织学生开展校外活动，一学生路上撞车，经抢救无效死亡
- C. 强制搜学生的身，想知道是不是偷了东西
- D. 与同事不和

29. 教师规定学生做不完作业不准回家吃饭，侵犯了学生的()

- A. 财产权
- B. 人格尊严权
- C. 生命权
- D. 人身自由权

30. 某老师未经学生允许私自将学生的作文编入自己编著的优秀作文集，对该老师的做法叙述正确的是()

- A. 该老师的做法侵害了学生的财产权

- B. 该老师的做法侵害了学生的著作权
- C. 该老师的做法没有侵害学生的著作权，因为作文不算“作品”，不受《中华人民共和国著作权法》的保护
- D. 该老师的做法侵害了学生的人身权
31. 下列属于体罚学生的情形的是()
- A. 让二年级的小学生一个生字抄写 10 遍
- B. 陈某上课不用心，老师多给其布置 3 道作业题
- C. 李某等八人上自习课讲话，老师令李某等八人到学校运动场跑 10 圈
- D. 体育课教师在课堂上为纠正某学生的不规范动作，令其反复练习 4 次
32. 班级里一个同学丢了东西，班主任让大家投票选举小偷，小明被选了出来，他否认是自己，但最后班主任依旧认定他是小偷。班主任侵犯了小明的()
- A. 健康权
- B. 名誉权
- C. 荣誉权
- D. 隐私权
33. 以下哪项是公民享有的最基本、最重要的权利()
- A. 人身权
- B. 受教育权
- C. 财产权
- D. 著作权
34. 以下情况不属于作为侵权行为的是()
- A. 体罚学生
- B. 辱骂学生
- C. 性侵害
- D. 饮食安全事故
35. 男同学小陈平时自由散漫，学习不认真，一天在课堂上用手机给班上的女同学发短信“曾某，我爱你”，被上课的王老师发现收缴，并将小陈的短信向全班同学宣读，同时指责其“思想堕落，道德败坏”。下课后小陈要求王老师归还手机，王老师说：“这是罪证不能归还，要交学校德育处。”校长指出王老师：①未经学生同意翻看短信侵犯学生的隐私权；②批评的话语侵犯学生的人格尊严权；③收缴手机侵犯学生的财产权；④作为老师不能以违法的方式对待学生的违纪行为。你认为校长的说法正确的是()
- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④

D. ①②③④

36. 教师法定的最基本权利是()

- A. 管理学生权
- B. 教育教学权
- C. 科学研究权
- D. 进修培训权

37. 根据我国相关法律规定, 下列各项中属于教师权利的是()

- A. 指导学生的学习和发展, 评定学生的品行和学业成绩
- B. 贯彻国家的教育方针、遵守规章制度、执行学校的教学计划
- C. 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为, 批评和抵制有害于学生健康成长的现象
- D. 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平

38. 教师获取报酬主要通过工资报酬、福利待遇和()来体现。

- A. 带薪休假
- B. 政治地位
- C. 有偿家教
- D. 教师节

39. 中学生王某扰乱课堂秩序, 教师刘某将其赶出教室, 并罚其做俯卧撑, 王某体力不支, 头部磕伤。下列说法正确的是()

- A. 王某对其头部所受伤害负主要责任
- B. 刘某将王某赶出教室不应实施体罚
- C. 学校可依法给予刘某相应的行政处罚
- D. 刘某侵犯王某的受教育权和人身权

40. 某学校对违反校规的学生进行罚款, 该校的做法()

- A. 合理, 学校有自主管理学生的权利
- B. 合法, 塑造良好校风的有效手段
- C. 不合法, 侵犯了学生及其监护人的财产
- D. 不合法, 罚款之前应得到主管部门的许可

41. 李老师就校务公开问题向学校提建议。李老师的做法是()

- A. 行使教师权利
- B. 履行教师义务
- C. 影响学校的秩序
- D. 给学校出难题

42. 学校派张老师参加省里的骨干教师培训, 但扣其绩效工资五百元。这种做法()

A. 侵犯了教师进修培训权

B. 加强了经费管理

C. 体现了按劳取酬

D. 节约了办学成本

43. 教师应当有意识地对对学生进行爱国主义、民族团结教育，法制教育，弘扬中华民族精神。具体体现了教师义务中的()

A. 遵守宪法、法律和职业道德

B. 履行教育教学职责

C. 促进学生全面发展

D. 按照法律规定的内容进行教学和组织活动

44. 王老师大学毕业后自愿到西部少数民族地区工作，根据《中华人民共和国教师法》的规定，应该依法对王老师()

A. 给予补贴

B. 予以表彰

C. 进行奖励

D. 提高津贴

45. 陈老师根据本班学生的实际情况进行课堂教学改革，但校领导担心家长会产生意见而反对，同事们对他的计划也很不支持。陈老师应该()

A. 坚持改革，这是教师的权利

B. 坚持改革，这是教师的义务

C. 放弃改革，这纯属没事找事

D. 放弃改革，这违背教学常识

二、材料分析题

1. 2016年5月的某一天，学生蔡某趁着李老师写板书的间隙，偷偷躲在桌子下抽烟，李老师让蔡某交出来，蔡某坚持自己没抽烟。李老师非常气愤，狠狠地拧蔡某的耳朵，由于用力过猛，把蔡某的耳朵撕烂了一块，当场流血不止。李老师当时吓坏了，赶紧把蔡某送到医院进行治疗，并赔偿该同学的经济损失。

(1) 李老师的行为违反了什么法律?需要承担什么责任?

(2) 本材料对我们有哪些启示?

2. 某班学生甲和学生乙因贪玩上网，上学迟到了半个小时，班主任王老师非常生气，对他们进行了严厉批评，并责令他们写检查，不准许进教室上课。两个学生趁王老师不注意跑到学校附近的小河洗澡，结果学生甲溺水而死。

王老师应负什么法律责任?请说明理由。

参考答案

一、单项选择题

1. A【解析】这位校长的做法是错误的，他侵犯了教职工的获取劳动报酬权；违反了国家要求的不得对学校和教师乱摊派的规定；侵犯了教职工的个人财产自主权。但他并没有侵犯教职工的隐私权，所以答案选 A 项。
2. C【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第十八条规定，学校应当尊重未成年学生受教育的权利，关心、爱护学生，对品行有缺点、学习有困难的学生，应当耐心教育、帮助，不得歧视，不得违反法律和国家规定开除未成年学生。
3. D【解析】把高中阶段的学生送去劳动教养，侵犯了学生的人身权利。劳动教养是依据国务院劳动教养相关法规的一种行政处罚，公安机关毋须经法庭审讯定罪，即可对疑犯投入劳教场所实行最高期限为四年的限制人身自由、强迫劳动、思想教育等措施。
4. D【解析】略。
5. D【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条规定，学校、幼儿园、托儿所的教职员工应当尊重未成年人的人格尊严，不得对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。
6. B【解析】不作为侵权行为是指行为人以一定的不作为致人损害的行为。根据《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》的规定，学校和教师有保护学生的法定义务。如果教师没有积极履行保护职责或阻止有害学生的行为即构成不作为侵权。
7. A【解析】详见《中华人民共和国教师法》第七条规定。
8. A【解析】小陈正在上初中，处于义务教育阶段，学校不允许其参加当年的中考，剥夺了其受教育的权利。
9. A【解析】略。
10. B【解析】依法治国的依据是我国的宪法和法律，基本要求有四个方面，即有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。其中有法可依是依法治国的法律前提，也是依法治国的首要环节；有法必依是依法治国的中心环节。
11. C【解析】依法执教是对教师的教学工作的基本要求，因而其主体是教师。
12. A【解析】详见《中华人民共和国教师法》第三十八条规定。
13. A【解析】依法执教是依法治教方略在教师工作中的具体体现，也是对教师的基本要求。
14. B【解析】《中华人民共和国教育法》于 1995 年 3 月 18 日经第八届全国人民代表大会第三次会议通过，自 1995 年 9 月 1 日起施行，这是新中国成立以来我国制定的第一部教育基本法，这是我国教育史上具有里程碑意义的大事。它的颁行，标志着我国开始进入全面依法治教的新时期。
15. A【解析】变相体罚是指采取间接手段，对学生肉体和精神实施惩戒并使其受到伤害的行为，如劳动惩罚、抄过量作业、脸上写字、讽刺挖苦、谩骂、烈日下暴晒等行为。这位班主任的行为属于变相体罚，侵犯了学生的人格尊严权。
16. A【解析】作为学生，受教育权是最基本、最主要的权利。
17. B【解析】权利人可以依法转让名称权，许可他人使用自己的名称。
18. B【解析】学生的合法财产受法律保护，教师不得侵占、破坏或者非法扣押、没收等。题干描述的是教师没收学生的手机不予归还，侵犯了学生的财产权。
19. C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法实施细则》第四十二条规定，体罚学生情节严重的，由有关部门给予行政处分；违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安机关给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
20. B【解析】A、C、D 项的内容都是违反依法执教的行为。
21. C【解析】荣誉是一个人受到外部给予的光荣称誉，每个学生在学校应有平等的机会获得。班主任取消了小伟的奖学金资格，是侵犯了小伟的荣誉权。
22. A【解析】根据我国《著作权法》和《著作权法实施条例》有关规定，只要是自己独立完成的、体现了自己的思想、情感、构思和表达方式的属于文学、艺术和科学领域内并能以某种有形形式复制的智力成果都是著作权法

所称的作品，构成作品并不需要达到一定的文学、艺术或科技水准。著作权人对其作品享有发表权，任何人不得未经许可发表其作品。中小学生的作文也是作品，是受我国《著作权法》保护的文学、艺术或科技作品。

23.C【解析】略。

24.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十九条规定，教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇。

25.D【解析】A、B、C项都是教师行为“十不准”中的内容，属于体罚学生的行为，是明令禁止的。因此选D项。

26.A【解析】略。

27.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》的规定，教师的权利受到保护，不得随意开除教师。

28.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有品行不良、侮辱学生，影响恶劣的情形的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。强制搜身严重地侵犯了学生的人格尊严，影响恶劣，因此学校可以对该教师进行行政处分或解聘。

29.D【解析】教师限制学生的行动自由，所以侵犯了学生的人身自由权。

30.B【解析】根据有关规定，只要是自己独立完成的，体现了自己的思想、情感、构思和表达方式的，属于文学、艺术和科学领域内并能以某种有形形式复制的智力成果都是著作权法所称的作品。著作权人对其作品享有发表权，任何人不得未经许可发表其作品。中小学生的作文也是作品，是受我国《著作权法》保护的文学、艺术或科技作品。

31.C【解析】A、B、D项都是正常的教学法，而C项中老师的行为属于变相体罚，不仅侵犯了李某等八人的受教育权，也侵犯了其人身权。

32.B【解析】班主任没有确凿证据，仅通过全班选举而认定小明是小偷，侵犯了小明的名誉权。

33.A【解析】人身权是公民享有的最基本的、最重要的权利，可分为生命权、身体权、健康权、姓名与肖像权、名誉与荣誉权、人格尊严权、隐私权等。

34.D【解析】作为侵权行为是指行为人以一定的作为致人损害的行为，如体罚、侮辱学生等。不作为侵权行为是指行为人以一定的不作为致人损害的行为，如对学生身体状况关照不力、饮食安全事故等。

35.D【解析】略。

36.B【解析】教育教学权是指教师享有进行教育教学活动、开展教育教学改革和实验的权利。这是教师为履行教育教学职责必须具备的最基本权利。

37.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条和第八条的规定，A项属于属于教师的权利，B、C、D项都是教师的义务。

38.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条第四款规定，教师的权利包括按时获取工资报酬、享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假。

39.D【解析】教师刘某将王某赶出教室侵犯了其受教育权，罚其做俯卧撑侵犯了学生的人身权。学校和刘某应对王某头部受伤负主要责任。学校可依法给予刘某相应的行政处分，而行政处罚是指国家行政机关依法对违反行政法律规范的组织或个人进行的行政制裁，学校没有实施行政处罚的权力。

40.C【解析】题干所述学校对学生进行罚款侵犯了学生的财产权。

41.A【解析】李老师就校务公开问题向学校提建议的做法是行使其民主管理权的表现。

42.A【解析】教师有参加当地教育行政部门或学校列入计划的各种形式的进修和其他培训的权利。

43.D【解析】根据《中华人民共和国教师法》第八条规定，教师应当履行的义务之一为对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动，即按照法律规定的内容进行教学和组织活动。

44.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》的第三十三条、第三十一条规定，国家鼓励高等学校毕业生以志愿者的方式到农村地区、民族地区缺乏教师的学校任教。在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有艰苦贫困地区补助津贴。

45.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条第一款规定，教师享有进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验的权利。

二、材料分析题(答案要点)

1. (1)根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定,教师应当尊重学生的人格,不得歧视学生,不得对学生实施体罚。李老师的行为侵犯了学生的生命权、身体权和健康权。学校应当给予李老师处分。

(2)启示是教师需要加强对教育法律法规的学习,增强法律意识。

2. (1)王老师应负行政和民事法律责任。

(2)王老师擅自决定学生停课,侵犯了学生的受教育权,属违法行为,应由所在学校或教育行政部门给予行政处分;王老师的行为是导致学生甲死亡的一个条件,但王老师的行为并未构成犯罪,其行为不是导致学生甲死亡的必然原因,因此不负刑事责任,应负一定的民事法律责任。